

1507606-34.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... local conhecido por ser ponto de tráfico, a quantidade, variedade de entorpecentes, a forma de acondicionamento, além do numerário apreendido demonstram de maneira inequívoca, a prática do delito de tráfico de drogas.

Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 52/57).

Impetrado Habeas Corpus nº 2077753-33.2022.8.26.0000 (fls.63/82). Indeferimento da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1507606-34.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1507606-34.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WDEIVID KALEB FIDELQUINO ALMEIDA

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de WDEIVID KALEB FIDELQUINO ALMEIDA, menor de 21 anos, qualificado a fl.10, como incurso nas sanções impostas no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06.

No dia 30 de março de 2022, a Rua Camurça, nº10, Jardim Indaiá, nesta cidade e comarca, WDEIVID KALEB FIDELQUINO ALMEIDA, menor de 21 anos, qualificado a fl.10, trazia consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 315 invólucros plásticos, contendo 105,6g de "cocaína", 150 invólucros plásticos, contendo 26,1g de "cocaína" na forma de "crack" e 400 porções de "maconha", contendo 663g de THC, conforme quantidade especificada no laudo pericial de fls.21/26, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além do numerário de R\$ 171,00 em espécie (cf. auto de exibição e apreensão a fls.16/17).

Pois bem.

Segundo apurado, na data e local dos fatos, conhecido ser ponto de drogas, WDEIVID trazia consigo os entorpecentes acima em uma sacola.

Ocorre que ao visualizar a aproximação policial na região, dispensou o saco e empreendeu fuga junto com um indivíduo desconhecido.

WDEIVID foi detido e em revista pessoal foi localizado a quantia de R\$25,00 oriunda do comércio ilícito. A sacola recuperada continha maconha, cocaína e "crack", além do valor de R\$146,00.

Preso em flagrante delito, conduzido até a Distrital e formalmente interrogado o indiciado permaneceu em silêncio (cf.fl.08).

O local conhecido por ser ponto de tráfico, a quantidade, variedade de entorpecentes, a forma de acondicionamento, além do numerário apreendido demonstram de maneira inequívoca, a prática do delito de tráfico de drogas.

Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 52/57).

Impetrado Habeas Corpus nº 2077753-33.2022.8.26.0000 (fls.63/82). Indeferimento da liminar no habeas corpus (fls.83/86). Denegado o habeas corpus (pendurado)

Em 19/04/22, foi recebida a denúncia e mantida a prisão preventiva (fls.101/102).

Laudo químico-toxicológico (fls.110/113)

Réu citado (fls. 126). Defesa Prévia (fls. 128/137).

Audiência. Manutenção da denúncia. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1), no boletim de ocorrência (fls. 2/5), no auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), no laudo de constatação (fls. 23/26), no laudo químico-toxicológico (fls. 110/113), e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos, em sede investigativa, foram corroborados pela prova produzida em juízo.

O policial Edmilson disse que estava em patrulhamento quando avistou o réu, que, ao vê-lo, dispensou uma sacola. Feita a busca pessoal, com o réu foi encontrada a quantia de R\$ 25,00, no bolso. Na sacola, 400 porções de cocaína, 400 porções de maconha.

Igual depoimento prestou o policial Lucas, estava em patrulhamento (a região é de tráfico de entorpecentes). Ao notar a presença da polícia, o réu dispensou uma sacola. Em busca pessoal, o réu tinha a quantia de R\$ 25,00. Na sacola, 400 porções de maconha, e 400 de cocaína.

O réu confessou o crime, disse que era seu primeiro dia na traficância, trazia R\$ 40,00, negou, contudo, a quantidade de substância de entorpecente (disse que, na sacola havia menor quantidade de entorpecentes).

Passo a analisar e à individualizar a pena,

Na primeira fase da dosimetria, atento ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que o réu transportava grande quantidade de material entorpecente, a justificar o incremento da pena em 1/6. Porém, o acusado é tecnicamente primário. Assim, a pena volta à inicial: 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes. Vale apontar que o réu confessou os fatos, bem como era menor, à data dos fatos, de modo que a pena deve ser mantida no patamar anterior, ante a proibição da Súmula 231, STJ.

Na terceira fase, sendo o réu primário e não havendo nos autos elementos indicativos de que integrasse organização criminosa ou se dedicasse às atividades criminosas, com base no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, reduzo a pena do acusado em 2/3 (dois terços), fixando-a em 01 ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, e que torno definitiva.

O regime de pena é o aberto.

Presentes os requisitos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas na execução.

A pena imposta, substituída por restritiva de direitos, implicam que não mais se mantém os motivos que ensejaram a determinação da custódia cautelar, assim defiro a liberdade provisória do réu. Expeça-se alvará de soltura.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno WDEIVID KALEB FIDELQUINO ALMEIDA, menor de 21 anos, qualificado a fl.10, como incurso nas sanções impostas no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas medidas restritivas de direito, na forma acima especificada, a serem fixadas em execução, e 166 dias-multa, no mínimo-legal,

atualizadas desde a data dos fatos. Expeça-se alvará de soltura em favor do réu. Decreto a destruição das drogas apreendidas e a perda do dinheiro. Oficie-se. Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 15 de junho de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.